



UNAC

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA
COLOMBIA

#ESTAMOS**JUNTOS**

CÓDIGO DE ÉTICA Y **BUEN GOBIERNO**

VIGILADA **MINEDUCACIÓN**



Aprobado mediante el artículo 10 del Acuerdo
001 de la Asamblea General de la UNAC,

TÍTULO PRIMERO CONSIDERACIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO GENERALIDADES

Artículo 1. Presentación

La Corporación Universitaria Adventista, UNAC, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Generales, adopta el presente Código de Ética y Buen Gobierno, documento que define los principios, valores, normas, prácticas y procedimientos, a través de cual se busca el desarrollo de la gestión corporativa de manera eficiente y transparente, incluyendo los procesos de toma de decisiones, rendición de cuentas de la gestión, constituyéndose en un instrumento orientador del plan estratégico de desarrollo institucional.

El presente código incorpora elementos del direccionamiento estratégico institucional, en consecuencia, tiene en consideración la misión y visión, valores, ejes y objetivos estratégicos formulados en el Plan Estratégico de UNAC, los lineamientos de disposiciones normativas, que sirven de guía y orientación para el desarrollo de las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, así como con los demás grupos de interés. De igual forma, se establecen los derechos y deberes de los miembros de la mencionada comunidad y normas de autorregulación que la comunidad educativa debe cumplir en ejercicio de sus actividades y responsabilidades.

El presente Código de Ética y Buen Gobierno busca que las relaciones institucionales se enmarquen dentro un comportamiento ético, transparente y eficiente, en concordancia con la orientación estratégica y el modelo de gestión institucional, así como en lo dispuesto en los Estatutos Generales de la institución, en el marco de la filosofía institucional que se fundamenta y desarrolla en el marco de la cosmovisión bíblica cristiana de la iglesia adventista del séptimo día.

Artículo 2. Objetivos

Son objetivos del presente Código de Ética y Buen Gobierno:

1. Garantizar el desarrollo del objeto social en armonía con la identidad y filosofía de la Institución, descritos en los Estatutos Generales de la UNAC.
2. Buscar que las conductas de los diferentes miembros de la comunidad universitaria, se enmarquen dentro de los principios y valores promulgados por la UNAC.
3. Garantizar el buen gobierno de la Institución y, en consecuencia, una gestión eficiente y transparente.
4. Implementar el desarrollo de buenas prácticas de gobierno institucional.
5. Generar confianza en los miembros de la comunidad universitaria, así como en los demás grupos de interés.
6. Desarrollar en los miembros de la comunidad universitaria una cultura de respeto, eficiencia y transparencia, especialmente dentro de la responsabilidad formativa de la institución.

Artículo 3. Alcance

Los lineamientos establecidos en el presente Código de Ética y Buen Gobierno, deberán ser acogidos, aplicados y promovidos de manera consciente y responsable por todos los miembros de la comunidad universitaria.

Artículo 4. Nociones

Para efectos de lo dispuesto en el presente código y con el objeto de efectuar una correcta comprensión e interpretación del mismo, se entiende por:

1. **Afinidad:** Es la relación que *“existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo.”*¹

Se pueden tener los siguientes grados de afinidad:

- a. Primer grado de afinidad: Una persona está en primer grado de afinidad, en la línea recta con los hijos habidos por su cónyuge en anterior matrimonio o con los padres de tal cónyuge.
 - b. Segundo grado de afinidad: Una persona está en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su cónyuge o en línea recta con los abuelos o nietos de la misma.
2. **Código de Ética y Buen Gobierno:** *“es una herramienta que contiene el conjunto de políticas, directrices, lineamientos o compromisos respecto a la gestión de la institución con criterios de ética, integridad estrategia, transparencia y eficiencia, para asegurar que...”*² las instituciones de educación superior *“... orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales...”*.
 3. **Comunidad universitaria:** hace referencia al grupo de personas conformado por los estudiantes, egresados, docentes, los empleados de la UNAC, así como los miembros de los órganos de gobierno u administración que no tengan las calidades descritas de manera previa. También son parte de la comunidad universitaria quienes presten sus servicios en el área académica o administrativa de la Institución, a través de contratos o convenios diferentes a aquellos que generen un vínculo laboral.
 4. **Conflictos de interés:** *“El conflicto de interes significa, en este contexto, cualquier circunstancia en la que, por virtud de un interés financiero u otro interés personal presente o potencial, un empleado o voluntario, directa o indirectamente pueda ser o parezca ser influido por cualquier motivo o deseo de ventaja personal, tangible o intangible, distinto al del éxito y el bienestar de la denominación”*³, u organización.
 5. **Gobierno:** Es la atribución conferida a los órganos que por disposición de los Estatutos Generales, que se encargan de *“... definir los objetivos institucionales, planificar y adoptar las decisiones que se requieran para alcanzar dichas finalidades, teniendo que respetar en todo caso, el marco jurídico vigente, en especial los objetivos de la educación superior.”*⁴
 6. **Grado de consanguinidad:** Es el vínculo de consanguinidad que existe entre dos personas y se cuenta por el número de generaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Civil Colombiano, como aquel que *“...existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre.”* A continuación, se presentan algunos grados de consanguinidad:
 - a. En el primer grado de consanguinidad están el padre, la madre y los hijos o hijas.

¹ Artículo 47 del Código Civil Colombiano.

² Jahv McGresor S.A. Guía para la implementación de códigos de buen gobierno en las Instituciones de Educación Superior. 2013. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. Disponible: https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-330454_archivo_pdf_10_Guia_Creacion.pdf.

³ Reglamento Operativo. Edición 2018-2019. División Interamericana de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Página 626.

⁴ Guía de Consulta Rápida. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. Disponible: https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-334138_archivo_pdf_Guia_Organos_Dirección.pdf.

- b. En el segundo grado de consanguinidad están los hermanos, abuelos y nietos.
 - c. En el tercer grado de consanguinidad están los bisabuelos y los biznietos, los tíos y los sobrinos.
- 7. Grupos de interés:** Son aquellas personas naturales o jurídicas con quienes la UNAC sostiene relaciones de tipo comercial, civil, administrativo o de control, con ocasión del desarrollo de las actividades propias de la institución. Se consideran grupos de interés los proveedores, acreedores, contratistas, en resumen, todos aquellos que no hagan parte de la comunidad universitaria.
- 8. Incompatibilidad:** *“Consiste en una prohibición dirigida al titular de una función... a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre...”⁵ de la institución.*
- 9. Inhabilidad:** *“son aquellas circunstancias creadas por la Constitución... la ley” y las disposiciones institucionales, “...que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo (...) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.”⁶*

TÍTULO SEGUNDO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 1 IDENTIDAD, PRINCIPIOS, VALORES Y COMPROMISO

Artículo 5. Identificación y naturaleza jurídica

La Corporación Universitaria Adventista, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Generales, *“es una Institución de educación superior, privada, confesional, de utilidad común, de carácter académico y sin ánimo de lucro. Está organizada como una Corporación de carácter educativo y como tal se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia. Adelanta programas en la modalidad educativa universitaria, con desarrollo curricular en diversas áreas del trabajo del conocimiento, incluyendo en éstas, el trabajo manual mediante las industrias o los talleres educativos y de servicios, en los campos de acción contemplados en la legislación de la educación superior, y teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad colombiana, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la misión y objetivos de la Institución, según el ordenamiento jurídico. Desarrolla las funciones propias de la Universidad dentro del marco de la cosmovisión bíblico cristiana.”⁶*

La institución fue creada mediante acta de constitución del 18 de junio de 1981 y obtuvo el reconocimiento como institución de educación superior a través de la Resolución No. 8529 del 06 de junio de 1983, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 6. Compromiso con la misión, visión y objetivos corporativos o misionales.

Los diferentes miembros de la comunidad universitaria y en especial quienes ejercen funciones de gobierno, dirección y administración adquieren el compromiso de

⁵ Sentencia C-903 de 2008 Corte Constitucional colombiana.

⁶ Artículo 1 de los Estatutos Generales de la UNAC.

cumplir con lo dispuesto en el presente Código de Ética y Buen Gobierno, reconociendo que es requisito esencial para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En los órganos de gobierno y dirección, así como los de administración, están comprometidos en facilitar que las deliberaciones y discusiones se hagan con respeto por las opiniones de los demás, sin juicios previos o temerarios, facilitando el diálogo constructivo; no se permitirá los agravios personales e institucionales y en todo caso tales cuerpos no serán escenarios para la creación de grupos antagónicos. Todos los miembros de la comunidad universitaria respetarán y aceptarán los criterios y decisiones adoptadas por la mayoría, en los términos, tanto de las disposiciones legales, así como las normativas internas.

Artículo 7. Principios Universitarios

El presente código se desarrollará en atención y cumplimiento de los principios que rigen el quehacer institucional, los cuales se encuentran establecidos de manera expresa en los Estatutos Generales, en consecuencia, las actuaciones de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, se sujetará a tales premisas.

Artículo 8. Valores institucionales.

Los valores institucionales serán determinados por la institución en el Plan Estratégico de Desarrollo o través de la disposición o instrumento que defina la Asamblea General de la UNAC, como máximo órgano de gobierno, los cuales se constituirán como referentes de conducta permanente, para todos los miembros de la comunidad universitaria.

CAPÍTULO SEGUNDO RECONOCIMIENTO Y RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y GRUPOS DE INTERÉS

Artículo 9. Reconocimiento de grupos de interés

La UNAC, reconoce como miembros de la comunidad universitaria y grupos de interés, en el desarrollo de su objeto social, entre otros a: estudiantes, exalumnos, egresados y graduados, docentes, personal administrativo y apoyo, contratistas, Ministerio de Educación Nacional y demás entidades públicas, medios de comunicación, gremios, otras Instituciones de Educación Superior y la comunidad en general.

Artículo 10. Relación con estudiantes

La relación con los estudiantes estará sujeta, de forma general, a lo establecido en las disposiciones legales vigentes y es especial, a lo prescrito en el Reglamento Estudiantil, donde se establecen las relaciones académico administrativas, en el cual se definen, entre otros aspectos, sus deberes y derechos, el régimen disciplinario, los criterios académicos de ingreso, evaluación y permanencia en el respectivo programa y la institución, estímulos, promoción, transferencia y el grado. En relación con la forma como podrán participar en los órganos de gobierno se sujetarán a lo dispuesto para tal efecto, por los Estatutos Generales y la Estructura Orgánica.

Artículo 11. Relación con los exalumnos, egresados y graduados

La UNAC considera a sus exalumnos, egresados y graduados, como miembros de la comunidad universitaria y en consecuencia, facilita la participación de los mismos en los órganos de gobierno y administración; de igual forma, se cuenta con una dependencia encargada de la atención especializada y exclusiva, desde el cual se plantean acciones para fortalecer la interrelación con los mismos y se brindan facilidades para el acceso a programas de educación continua en diferentes

modalidades, entre otros beneficios, buscando en todo caso mantener un “vínculo recíproco que retroalimente los procesos académicos institucionales.”⁷

Artículo 12. Relación con los profesores

La UNAC regula las relaciones con sus docentes, fundamentalmente a través del Estatuto Profesorado, disposición normativa que regula el ejercicio del profesor universitario, determinando su labor y las condiciones de ingreso, clasificación, ejercicio, escalafón, ascenso, derechos, deberes, funciones, capacitación, evaluación, estímulos, distinciones, y situaciones administrativas, precisando que en materia disciplinaria se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo. En cuanto a la forma como este grupo de interés es representando en los órganos de gobierno, es a través de los Estatutos Generales y la Estructura Orgánica que se establece el mecanismo de elección de los respectivos representantes. En el evento que los profesores tengan la calidad de empleados de dedicación exclusiva, la remuneración de los mismos se sujetará a lo dispuesto para tal efecto por el Reglamento Operativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo el esquema de beneficios de naturaleza laboral, y en términos generales la adopción del esquema de derechos y deberes exigidos en su condición de tal. Este grupo de la comunidad universitaria, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Generales, “*será responsable en su esfera de acción del cumplimiento de la misión y de la formación integral de los educandos mediante el ejemplo y la enseñanza.*”⁸

Artículo 13. Relación con el personal administrativo y de apoyo

La relación con estos miembros de la comunidad universitaria, se regula a través del Estatuto Profesorado para personal no profesoral no denominacional, disposición normativa que establece los derechos y deberes, los incentivos, las escalas salariales, las situaciones administrativas, precisando que, en el caso de temas disciplinarios, se sujetan a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo. En el evento que este tipo de trabajadores tengan la calidad de empleados de dedicación exclusiva, la remuneración se sujetará a lo dispuesto para tal efecto, en el Reglamento Operativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo el esquema de beneficios de naturaleza laboral, y en términos generales la adopción del esquema de derechos y deberes exigidos en su condición de tal.

Artículo 14. Relación con contratistas

La relación de la UNAC con los proveedores y demás contratistas se regula de acuerdo con las disposiciones legales para cada tipo de contrato, sujetándose, en todo caso, a lo dispuesto en las políticas que para tal efecto establezca la institución.

Artículo 15. Relación con el Ministerio de Educación Nacional y demás entidades públicas.

La UNAC atiende, de manera oportuna, los requerimientos efectuados por el Ministerio de Educación Nacional, así como con las entidades o dependencias públicas u oficiales que requieran a la institución, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes.

Artículo 16. Relación con los medios de comunicación

La UNAC se compromete a suministrar información veraz, confiable y oportuna a los medios de comunicación, que permitan a la sociedad, cuando se requiera, estar informada de las actuaciones de la Institución y orientar la comunicación hacia el fortalecimiento de la identidad e imagen institucional, de acuerdo con las políticas que para tal efecto se establezcan.

⁷ Artículo 62 de los Estatutos Generales de la UNAC.

⁸ Artículo 55 de los Estatutos Generales de la UNAC.

Artículo 17. Relación con los gremios

La UNAC desarrolla y establece una relación con el sector productivo en busca de la ampliación y profundización innovadora de los saberes y prácticas científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas favoreciendo el desarrollo local, regional e internacional, ligada estrechamente al conocimiento de las necesidades de la sociedad y la búsqueda de una mejor calidad de vida de sus miembros.

Artículo 18. Relación con otras instituciones de educación superior

A través de diferentes escenarios y momentos, la UNAC propicia desde cada una de sus diferentes dependencias, el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, todo ello en procura de procesos de intercambio, cooperación y colaboración.

Artículo 19. Relación con la comunidad en general

La UNAC, desde las prácticas disciplinares, gestiona la ejecución de proyectos de investigación y de proyección social. La Institución ofrece a la comunidad el servicio requerido de manera oportuna, respetuosa, eficiente y con calidad, sin distinciones o preferencias, promoviendo espacios crecimiento y desarrollo mutuo.

TÍTULO TERCERO DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO

CAPÍTULO PRIMERO POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN

Artículo 20. Lineamientos generales de las políticas de dirección

Los miembros de la comunidad universitaria están comprometidos con la UNAC y cumplen con sus responsabilidades y los deberes que el ejercicio de sus actividades y funciones le sean propias, teniendo en consideración los Estatutos Generales, los reglamentos internos, el presente código, así como lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en consecuencia:

1. Desarrollan sus actividades y responsabilidades dentro del marco de los principios y valores de la Institución y teniendo en consideración el direccionamiento estratégico de la UNAC.
2. Establecen relaciones basadas en el respeto, el buen trato, la confianza y el beneficio mutuo y de la Institución, haciendo prevalecer en todo caso los intereses institucionales.
3. Se informarán adecuadamente y actuarán de buena fe, con la debida diligencia y cuidado, velando por los intereses de la UNAC y teniendo en cuenta que siempre debe primar la lealtad hacia la Institución.
4. Ejercen sus funciones y responsabilidades de manera objetiva, imparcial y diligente.
5. Dan un trato equitativo y respetuoso a todos los miembros de la comunidad universitaria.
6. Toman decisiones, de acuerdo con su competencia, encaminadas a la satisfacción de los intereses de la UNAC y de la comunidad universitaria, ajenas a consideraciones de índole personal.
7. Defienden los intereses de la UNAC.
8. Respetan y acatan las disposiciones reglamentarias, así como las decisiones de los órganos de gobierno y administración de la UNAC.
9. Mantienen la debida reserva de los documentos físicos y digitales de trabajo y de la información confidencial, entendida como aquella de carácter concreto, clasificada como tal, o bien aquella que no ha sido aún dada a conocer al público.

10. No permiten que las relaciones de amistad con miembros de la comunidad universitaria y grupos de interés, afecten la independencia de las decisiones y su mejor juicio en defensa de los intereses de la UNAC.
11. Informan a la Asamblea General o al Consejo Universitario o al rector, las relaciones directas o indirectas que mantengan entre ellos, con miembros de la comunidad universitaria o con cualquier otro grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su gestión o decisión.
12. Comunican oportunamente a las instancias respectivas todo hecho o irregularidad por parte de otro miembro de la comunidad universitaria o grupo de interés, que afecte o pueda lesionar los intereses de la UNAC.
13. Protegen y preservan la imagen institucional.
14. Conservan y protegen la información, datos y contraseñas que en razón de su función se encuentren bajo su responsabilidad.
15. Ningún miembro de órgano de gobierno podrá ser contraparte en litigios contra la UNAC.
16. Evitan cualquier otra situación que pudiera afectar, lesionar o menoscabar los intereses e imagen de la institución donde se evidencie una situación de conflicto de intereses.

Artículo 21. Ámbito de aplicación y responsables

Los lineamientos descritos en el presente capítulo serán de aplicación en cada uno de los órganos de gobierno, administradores y jefes de dependencias institucionales, quienes se comprometen a orientar todas sus actuaciones hacia el logro de los objetivos misionales de la Institución, en el marco de lo previsto en el presente código.

Artículo 22. Compromisos

Los responsables de dirección y administración de la institución a que hace referencia el artículo precedente, se comprometen de manera expresa con:

1. **Los fines del Estado.** A coadyuvar con el Estado, desde su respectivo rol o responsabilidad, al logro de los fines previstos de manera expresa en el artículo 2 de la carta magna, a través del desarrollo misional de la institución.
2. **La debida gestión.** A realizar todas las acciones que permitan administrar con eficiencia, eficacia, efectividad, competencia, integridad, transparencia y responsabilidad; guiando las acciones de la UNAC hacia el cumplimiento de su misión dentro de los parámetros que el Plan Estratégico de Desarrollo.
3. **Los procesos misionales.** A orientar todas sus actuaciones hacia el logro de los objetivos misionales de la institución; esto en el ejercicio de la autonomía universitaria, de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra que garantiza la Constitución Política, y abierta a todas las corrientes del pensamiento, la investigación, la docencia y la extensión, actuando como centro de creación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y de la cultura.
4. **La formación integral.** A formar integralmente a sus estudiantes a través de sus programas académicos, y demás actividades institucionales que permitan el desarrollo armonioso de las facultades físicas mentales y espirituales.
5. **La investigación.** A generar alternativas de solución, que permitan dar respuesta en términos de calidad, impacto, sostenibilidad financiera e interdisciplinariedad, a las necesidades y potencialidades de la sociedad, especialmente dentro de su ámbito de influencia, teniendo en consideración sus campos de conocimiento y las condiciones financieras.
6. **El bienestar universitario.** A propender por el bienestar de la comunidad universitaria mediante la formulación de programas y proyectos que promuevan su desarrollo integral, realizando actividades que se orienten al fortalecimiento de las dimensiones física, social, intelectual y espiritual de los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad universitaria.

7. **La protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor.** A velar porque se respeten las normas sobre protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, a través del Estatuto de Propiedad Intelectual o el que haga sus veces. En ella la Institución se compromete a excluir el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.
8. **La confidencialidad.** A controlar y verificar de manera permanente que la información privilegiada en poder la institución, no sea publicada o conocida por terceros. Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la Institución para sus propios intereses.

CAPÍTULO SEGUNDO

POLÍTICAS PARA LOS ORGANOS DE CONTROL

Artículo 23. Lineamientos generales de las políticas para los órganos de control

Los procesos de control institucional se fundamentan, a nivel general, en las disposiciones legales vigentes, y de forma particular, en los reglamentos institucionales tales como los Estatutos Generales de la UNAC, el Proyecto Educativo Institucional, la Estructura Orgánica, El Sistema de Aseguramiento de la Calidad y demás normas que hacen parte de las estrategias de buen gobierno de la institución. De manera directa las dependencias encargadas de los procesos de control son:

1. **La Revisoría Fiscal.** Dependencia que cumple las funciones establecidas tanto de forma legal como estatutarias.
2. **Oficina de Control Interno.** Dependencia institucional que se encarga de *“apoyar a la administración en la verificación y el uso óptimo de los recursos en condiciones de eficiencia y eficacia en la organización, generando apoyo a todos los procesos institucionales.”*⁹
3. **Auditoria Externa.** Servicio prestado a la institución a través del cual se verifica que la información y los procesos institucionales se ajustan a la realidad y dentro del marco legal y reglamentario, emitiendo una opinión con el propósito de elevar la credibilidad de la información financiera y de esta forma ayudar a institución a generar confianza con los diferentes públicos.

Artículo 24. Compromiso con los órganos de control.

Los miembros de los órganos de gobierno y administración así como los administradores y jefes de las diferentes dependencias administrativas y académicas de la UNAC, se comprometen, a desarrollar y adoptar las estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines institucionales, propiciando el control estratégico de la gestión.

En el caso de los entes de control externo, el presente compromiso implicará, que todos los miembros de la comunidad universitaria, tengan una buena disposición y ofrezcan las facilidades para el adecuado desarrollo de las funciones propias de tales procesos.

⁹ Estructura Orgánica de la UNAC. Página 47

TÍTULO TERCERO POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN Y COMPROMISOS

CAPÍTULO PRIMERO POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN

Artículo 25. Política de responsabilidad social

La UNAC tendrá en consideración, para efectos de la toma de decisiones, las condiciones sociales y ambientales, en el marco de sus postulados misionales, en consecuencia, adoptará una actitud de respeto y acatamiento de los procesos y políticas de rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de los diferentes miembros de la comunidad universitaria, respeto al principio de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Artículo 26. Política de anticorrupción y de atención al ciudadano

La UNAC se compromete a fortalecer los mecanismos y estrategias orientadas a la prevención de actos de corrupción, así como las herramientas y medios que permiten la participación activa de los miembros de la comunidad universitaria en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva, en los términos previstos en política de comunicación institucional o la que haga sus veces.

Artículo 27. Política de rendición de cuentas

La Corporación Universitaria Adventista, se compromete a rendir cuentas de acuerdo con la política institucional establecida para tal efecto, con el propósito de generar confianza entre los órganos de gobierno y administración y, los demás miembros de la comunidad universitaria, buscando una retroalimentación eficiente a la gestión corporativa, sirviendo de mecanismo para ajustar los planes Institucionales y fortalecer el sentido de pertenencia.

Artículo 28. Política de conflictos de interés

La institución se compromete a establecer mecanismos para evitar conflictos intereses de los diferentes miembros de la comunidad universitaria, implementando para tal efecto, sistemas de prevención, identificación, administración y resolución de controversias como un mecanismo para promover la transparencia en las decisiones y acciones adoptadas.

Las decisiones y acciones de los miembros de la comunidad universitaria se caracterizarán por su objetividad y transparencia y serán encaminadas al cumplimiento de la misión institucional, en consecuencia, estarán despojadas de cualquier interés de índole personal.

Artículo 29. Política de calidad

La UNAC, desarrollará su quehacer corporativo de acuerdo con los lineamientos fijados por la institución en la Política de Calidad, buscando en todo caso aproximarse a la excelencia en el marco de sus postulados misionales.

Artículo 30. Política de Internacionalización

La institución entiende los procesos de internacionalización con un elemento esencial en el proceso de formación, en consecuencia, implementará acciones que favorezcan la integración de la dimensión global e intercultural en su proyecto educativo; fomentando el trabajo colaborativo, la innovación, la cooperación, la integración y la responsabilidad social, teniendo como referentes las disposiciones legales y reglamentarias, en especial el sistema de investigación y la política de internacionalización.

Artículo 31. Política de gestión financiera

La administración de la institución se compromete a gestionar los recursos de la institución desde su consecución hasta la respectiva aplicación de los mismos, a través de la implementación de procesos que permitan programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles, integrando las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la elaboración y ejecución del presupuesto, todo ello en armonía con lo establecido para tal efecto por las disposiciones legales y estatutarias vigentes, en especial por lo previsto en el Modelo del Sistema Económico y Financiero de la UNAC o el que haga sus veces.

Artículo 32. Política de administración y gestión de riesgos

La institución se compromete, a través de sus directivos, a desarrollar la cultura de la identificación, análisis y prevención del riesgo y definir y operacionalizar la Política de Comunicación, como un proceso permanente e interactivo entre la administración y las diferentes dependencias, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y la Oficina de Control Interno.

CAPÍTULO SEGUNDO COMPROMISOS

Artículo 33. Compromiso frente al medio ambiente

La institución se compromete a cuidar los recursos naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en general, en consecuencia, establecerá políticas internas que comprendan mecanismos de educación y promoción sobre el uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y uso de recursos no renovables.

Artículo 34. Compromiso frente a los procesos de gestión documental

La UNAC se compromete a desarrollar actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación de acuerdo con lo previsto en el Sistema de Gestión Documental.

TÍTULO CUARTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

CAPÍTULO PRIMERO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Artículo 35. Comité de Ética y Buen Gobierno

Para efectos de la implementación y seguimiento de las disposiciones del presente código, la institución conformará el Comité de Ética y Buen Gobierno, órgano que tendrá como objetivo general el de promover, facilitar y liderar reflexiones permanentes, acerca de valores, políticas y compromisos de buen gobierno y actuaciones éticas en la vida de la comunidad universitaria. Los miembros del mencionado comité son:

1. Rector, quien lo presidirá.
2. Vicerrector académico
3. Vicerrector financiero
4. Vicerrector de bienestar universitario
5. Secretario general, quien actuará como secretario del comité.
6. Un representante de los decanos, elegido por el Consejo Universitario.
7. Un representante de los docentes, el cual tendrá las cualidades exigidas para ser miembro de la Asamblea General y será elegido en los mismos términos previstos para tal efecto por la Estructura Orgánica.

Artículo 36. Funciones del Comité de Ética y Buen Gobierno

Son funciones del Comité de Ética y Buen Gobierno:

1. Hacer seguimiento a la aplicación, eficacia y efectividad del citado código.
2. Presentar al menos una vez al año, un informe al Consejo Universitario respecto del cumplimiento, aplicación y eficacia del Código de Ética y Buen Gobierno.
3. Recomendar al Consejo Universitario las medidas y acciones necesarias para proteger y garantizar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno.
4. Informar a las instancias u órganos de gobierno y dirección de cualquier hecho, actividad, procedimiento o decisión por parte de un miembro de la comunidad universitaria que se constituya en vulneración del presente Código.
5. Informar a los órganos de gobierno y dirección de todo hecho o irregularidad por parte de un miembro de la comunidad universitaria o de un tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses de la institución.
6. Presentar propuestas de reformas al Código de Ética y Buen Gobierno.
7. Las demás que le sean propias o le fueren asignadas por el Consejo Universitario.

CAPÍTULO SEGUNDO LINEAMIENTOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 37. Lineamientos generales de comportamiento de los miembros de la comunidad universitaria

La UNAC establece los siguientes lineamientos de comportamiento general que regularán la conducta de los diferentes tipos de miembros de la comunidad universitaria, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

1. La UNAC, a nivel institucional:
 - a. No deberá vincular a través de contratos de trabajo, de prestación de servicios o por cualquier otra modalidad, a quien no cumpla con los requisitos establecidos en las correspondientes disposiciones normativas tanto internas como externas.
 - b. No deberá pagar salario o contraprestación alguna, a los miembros de los órganos de gobierno y administración, por ostentar tal condición, ni por asistencia a las sesiones de dichos órganos.
2. Los miembros de los órganos de gobierno y administración:
 - a. No celebrarán de forma directa o indirecta, contratos con la UNAC, ni adelantar, a nombre propio o ajeno, gestión alguna en o ante ella, en razón diferente a su función o cargo en la institución.
 - b. No deberán invocar, ante los empleados de la UNAC o cualquier otro miembro de la comunidad universitaria o ante terceros, dicha condición para obtener privilegios personales, en gestiones al interior de la UNAC o ante terceros.
 - c. No utilizarán su condición para obtener para sí o para un tercero, tratamientos o beneficios especiales en negocios particulares, con cualquier persona natural o jurídica que tenga una relación comercial o civil con la UNAC.
 - d. Se abstendrán de participar en discusiones y decisiones cuando se encuentren involucrados de manera directa en las mismas o se trate de personas con las cuales se tenga un vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
3. Los miembros de la comunidad universitaria
 - a. No utilizarán los recursos financieros, tecnológicos, humanos y de infraestructura, los activos y los servicios de la UNAC, para labores y actividades distintas de las relacionadas con su objeto social, ni los encausan o destinan en provecho personal o de terceros.
 - b. No representarán o asesoran a personas naturales o jurídicas que tengan asuntos pendientes con la UNAC o que sean contraparte de ella en asuntos litigiosos o arbitrales.
 - c. No utilizarán indebidamente información privilegiada y confidencial.
 - d. No solicitarán privilegios en gestiones al interior de la UNAC, a menos que por disposiciones legales o reglamentarias se tengan tales derechos.
 - e. No darán ni aceptarán regalos, dádivas, donaciones o prebendas en dinero o en especie, por parte de, los proveedores, contratistas, personas naturales o jurídicas con las que la UNAC sostenga relaciones comerciales, civiles o de servicios.

En el caso de las prohibiciones que recaen sobre la UNAC, a que hace referencia el numeral primero del presente artículo, la consecuencia del incumplimiento de la prohibición recae respecto de la persona o personas que autorizaron y adoptaron la correspondiente decisión y sobre la persona que suscriba el contrato, en caso que hubiese dado lugar al mismo.

Para los miembros de los órganos de gobierno, que incurran en las conductas prohibidas en el numeral segundo del presente artículo, será causal suficiente para perder la calidad de miembro del correspondiente órgano, evento en el cual tal pérdida será declarada por el Comité Ejecutivo.

Para los demás miembros de la comunidad universitaria incurrir en las prohibiciones es justa causa para dar por terminado el correspondiente vínculo contractual, precisando que dicha conducta será considerada falta grave para todos los efectos.

Artículo 38. Resolución de Controversias

Frente a una situación en donde se pueda configurar un conflicto de interés, los miembros de la comunidad universitaria y en especial los miembros de la Asamblea General, el Comité Ejecutivo, el Consejo Universitario, los consejos de facultad, así como el rector, los vicerrectores, decanos y coordinadores académicos, deberán:

1. Evitar las situaciones y conductas que pudiesen generar un conflicto de interés.
2. Abstenerse de intervenir o de participar forma directa o indirecta, en las discusiones, decisiones, actividades o contratos respecto de las cuales exista o se pueda configurar el conflicto de interés.
3. Abstenerse de aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración.

Ante la existencia de un aparente caso de conflicto de interés, la persona o instancia que tenga conocimiento de la misma deberá informar de manera inmediata la situación al Consejo Universitario o el que haga sus veces, a través de su presidente, allegando la evidencia, en caso que haya lugar a ello, que se considere relevante en relación con el asunto.

Si se trata de un empleado, este debe informar de manera directa al rector o vicerrectores, quienes a su vez pondrán en conocimiento de tal situación al Consejo Universitario o el que haga sus veces.

En todos los casos el Consejo Universitario deberá decidir sobre la existencia del conflicto de interés, salvo que en el conflicto este incurso un miembro de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo, evento en el cual la decisión corresponderá al Comité Ejecutivo. En cualquier caso, la persona involucrada en el presunto caso de conflicto de interés, no podrá participar en la deliberación y decisión correspondiente.

Cuando el conflicto de interés se presente respecto de uno o varios miembros del Consejo Universitario y tal situación impida la conformación del quórum, será el Comité Ejecutivo el órgano que resuelva tal caso y en el evento de presentarse la misma situación en este último cuerpo, la situación se decidirá por el Comité de Seguimiento del Código Ética y Buen Gobierno.

PARÁGRAFO 1. La inobservancia de las normas que regulan el conflicto de interés constituye falta grave y será sancionada de acuerdo con lo previsto en el correspondiente reglamento de acuerdo el tipo de miembro de la comunidad universitaria.

PARÁGRAFO 2. Los miembros de la comunidad universitaria y los miembros diferentes cuerpos colegiados de la institución, no podrán participar en la toma de decisiones cuando se encontraren afectados por un conflicto de interés.

PARÁGRAFO 3. Todos los empleados de la institución deberán suscribir, anualmente, la declaración sobre conflicto de intereses, o el documento que haga sus veces, así como informar sobre hechos que pudieran derivarse en situaciones de conflictos de interés o influir en su gestión.

PARÁGRAFO 4. En relación con aquellos casos donde no existan disposiciones normativas expresas que reglamenten una materia o asunto particular, se deberá actuar de forma tal que las decisiones que se adopten no sean contrarias a los intereses de la UNAC, el sano criterio y los principios y valores institucionales.

Artículo 39. Promoción del Código de Ética y Buen Gobierno

La promoción del Código de Ética y Buen Gobierno, estará a cargo de la Secretaria General de la institución, quien se encargará de gestionar la comunicación de tal disposición normativa a través de los diferentes medios de comunicación institucional.

TÍTULO QUINTO

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

CAPÍTULO ÚNICO

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Artículo 40. Política con los Indicadores de gestión y metas de gobierno

La UNAC se compromete a formular y crear indicadores de gestión y metas de gobierno en armonía con lo dispuesto en Plan Estratégico de Desarrollo, a través del sistema dispuesto para tal efecto.

Artículo 41. Indicadores del Código de Ética y Buen Gobierno

Los tipos de indicadores que se utilizarán para medir la efectividad del presente código son:

1. Índice de comunicación para medir los resultados de la gestión en comunicación de la institución con los diferentes miembros de la comunidad universitaria, se podrá dar aplicación a los instrumentos de diagnóstico de la efectividad de la comunicación.
2. Nivel de satisfacción de los usuarios para medir la percepción que tienen los clientes o públicos externos sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia de la UNAC sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios.

TÍTULO SEXTO

DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

CAPÍTULO ÚNICO

CONSIDERACIONES FINALES

Artículo 42. Reforma

El presente Código de Ética y Buen Gobierno podrá ser modificado por el Consejo Universitario o por el órgano que disponga los Estatutos Generales, a iniciativa del Asamblea General, Comité Ejecutivo, el Rector o el Comité de Ética y Buen Gobierno.

Artículo 43. Divulgación

El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará a los miembros de la comunidad universitaria a través de canales de comunicación dispuestos por la institución.

Artículo 44. Vigencia

El Código de Ética y Buen Gobierno, entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Consejo Universitario.